

감사결과처분(요구)서

일련번호	20	감사자	△ △ △		공 개() 비 공 개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△

(행정상 통보)

제 목 거부처분 등의 행정처분 시 고지의무(내용상 처분청 고지) 미이행

관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- △△△△△-817호(2012.06.14.) 「허가업무 프로세스 개선방안 시행 알림」에서는 민원인의 이의제기 수월성 확보를 위하여 거부 처분 등 행정처분 시 이의제기 방법을 제시하도록 하였음
- △△△△△-1135호(2016.06.29.) 「행정처분 시 고지의무 이행 철저」, -410호(2017.03.02.) 「행정처분 시 고지의무 이행 철저 재강조」, -845호(2022.06.15.) 「행정처분 시 고지의무 이행 철저 재강조」에서는 행정심판 및 행정소송의 대상이 되는 행정처분(허가, 대집행 계고 등) 시에는 처분청이 △△△△공단을 피청구인으로 지정하여 행정심판을 제기하거나 처분청인 △△△△공단을 피고로 하여 소를 제기할 수 있음을 알려 행정처분 시 고지의무 이행 철저를 기하도록 하였음

- 이의절차 고지 사항

처분에 대하여 이의가 있을 경우에 처분이 있음을 안 날부터 90일(처분이 있는 날부터 180일) 이내에 행정심판법 제27조(심판청구의 기간)의 규정에 따라 행정심판을 청구하거나, 처분이 있음을 안 날부터 90일(처분이 있는 날부터 1년) 이내에 행정소송법 제20조(제소기간)의 규정에 따라 행정소송을 제기할 수 있음
[고지내용에 처분청이 △△△△공단임을 제시]

※ 이의절차 고지시 재심의 절차 추가 고지 사항

【허가 및 협의업무 처리에 관한 규칙】

제13조(공원 내 행위허가에 관한 심의위원회 구성) ② 법 제23조제1항에 따른 행위허가신청에 대해 **거부처분을 받은 민원인이 60일 이내에 문서로 이의신청**을 한 경우에는 심의위원회를 통해 10일 이내에 그 이의신청에 대하여 인용 여부를 결정하고 그 결과를 민원인에게 지체 없이 문서로 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 정하여진 기간 이내에 인용 여부를 결정할 수 없을 때에는 그 기간의 만료일 다음 날부터 기산하여 10일 이내의 범위에서 연장할 수 있으며, 연장 사유를 민원인에게 통지하여야 한다.

2. 현황 및 지적내용

○ 거부처분시 고지의무 등 이행 현황

(2019.11.02.~2022.11.감사일 현재.)

구분	행위명	신청인	신청일	처분일	처분내용	고지의무 이행 여부		재심의 절차 추가 고지 여부	비고
						이의절차 고지	행정처분의 상대방 고지		
1	휴경농지 개간	△△△	'21.01.25.	'21.02.05.	불허	○	×	○	
2	벌채(숙아배기) 및 조림사업	△△△	'21.02.24.	'21.03.08.	불허	○	×	○	
3	휴경농지 개간	△△△	'22.02.17.	'22.03.04.	불허	○	×	○	
4	산양삼 재배	△△△	'22.03.10.	'22.03.31.	불허	○	×	○	

- △△△△△△△△△△△△에서는 행위허가 업무를 추진함에 있어 불허 등의 행정처분 시 이의제기 방법 등을 고지(재심의 절차 추가 고지)하여야 하며, 그 고지내용에 처분청이 △△△△공단임을 제시하여야 함에도, 2019년 11월 2일부터 2022년 11월 감사일 현재까지 ‘휴경농지 개간’ 등 4건에 대하여 불허 등의 행정처분을 하면서 이의절차 고지(재심의 절차 추가 고지)시 처분청이 △△△△공단임을 알리는 내용이 없는 등 업무를 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) **【△△△△△△△△△△△△△△△△】**
- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련